碧江区河西街道办事处水果市场“10·20”摔落事故

调

查

报

告

碧江区河西街道办事处水果市场“10·20”摔落事故调查组

2026年2月

目　录

一、事故基本情况 - 1 -
（一）事故发生经过 - 1 -
（二）事故发生单位概况 - 2 -
（三）事故发生单位安全管理情况 - 2 -
（四）事故现场情况 - 3 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 - 3 -
二、事故应急处置及评估情况 - 4 -
（一）事故信息接报及现场应急处置情况 - 4 -
（二）医疗救治和善后情况 - 4 -
（三）事故应急处置评估 - 4 -
三、事故原因分析 - 4 -
（一）事故相关检验检测和鉴定情况 - 4 -
（二）事故直接原因 - 5 -
（三）事故间接原因 - 5 -
四、事故性质认定 - 5 -
五、责任认定及处理建议 - 5 -
六、主要教训 - 6 -
七、事故防范与整改措施建议 - 6 -

碧江区河西街道办事处水果市场“10·20”摔落事故调查报告

2025年10月20日15时许，铜仁市碧江区河西街道办事处水果市场发生一起摔落事故，造成1人死亡。为查清事故原因，追究事故责任，严防事故发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，于2025年10月27日，碧江区人民政府成立了以区政府办副主任为组长，区应急局、区总工会、区人社局、区公安分局、区司法局等相关单位有关负责人为成员的碧江区河西街道办事处水果市场“10·20”摔落事故调查组，并邀请区纪委监委参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清了有关部门及相关人员在监管方面存在的问题，认定了事故性质，提出了处理建议和事故防范措施。

经调查认定，碧江区河西街道办事处水果市场“10·20”摔落事故调是一起因安全意识不足，违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025年10月19日，周某在水果市场承租一个门面，需要拆除旧装修，于是在58同城平台搜索到张某国（死者）的联系方式，通过面谈商议口头决定（根据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条之规定[①]，属于承揽合同[②]）将门面拆除工作发包给张某国，发包价格为2000元，周某和张某国属于承揽关系，周某作为定作人，张某国为承揽人。承揽内容为门面旧装修的拆除、工人、工具、垃圾处理均由张某国负责。

2025年10月20日15时许，张某国站在一米左右高度的脚手架拆除门头上的遮阳棚，不慎从架子上摔落到地面，经碧江区人民医院抢救无效死亡。

（二）事故发生单位概况

截至事故发生时，门面老板周某尚未就该门面的营业项目办理营业执照，也未向有关部门报备装修施工情况，原打算门面装修完后再办理营业执照，但在门面装修过程中发生了该起事故。该起事故为自然人（周某）发起的临时性、一次性装修拆除作业活动。

（三）事故发生单位安全管理情况

在拆除旧装修的当天，周某到现场巡查两次，分别为9:00和14:30左右。在现场时口头提醒张某国要注意安全，要求佩戴

① 《中华人民共和国民法典》第四百六十九条 当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

② 《中华人民共和国民法典》第七百七十条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

好安全帽等安全防护措施；张某国在作业过程中，未采取有效的安全防护措施。未使用稳固的登高工具，未佩戴安全帽以防坠落物打击或摔倒时头部撞击，作业行为处于无防护的冒险状态。

（四）事故现场情况

现场位于贵州省铜仁市碧江区东太大道水果市场彭水井路纯粮烧酒店门面门口，地面为水泥、砂石等材料搅拌成混泥土后铺设的硬质地坪。



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡情况。本次事故共造成 1 名人员死亡。死者张某国，男，身份证号：522221********205X，户籍地址：贵州省铜仁市万山区谢桥办事处牙溪村塘家坪组，系装修工人。

2.直接经济损失。本次事故造成的直接经济损失共计约 13.8 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及现场应急处置情况

2025 年 10 月 20 日 16 时 10 分许，区公安分局接群众报警称其家属在金滩水果市场做工时不慎摔落致伤，已送往碧江区人民医院抢救。10 月 20 日 17 时 15 分许，区公安分局同步向区委办、政府办和区应急管理局书面报告该起事故，17 时 20 分许向区应急管理局电话报告该起事故。接报后区应急管理局要求河西街道要做好人员抢救工作和善后处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

张某国摔落后，其雇用的一名工人立即拨打 120 急救电话，救护车将张某国送往碧江区人民医院进行抢救，于 2025 年 10 月 20 日 19 时 50 分经抢救无效宣布死亡。事后，河西街道立即组织定作人周某和死者家属进行协商，最终以周某赔偿死者家属 13.8 万元达成赔付协议。

（三）事故应急处置评估

2025 年 10 月 20 日 15 时许发生事故，现场工人立即拨打 120 急救电话将张某国送往医院救治，接报后区应急管理局立即调度街道要求做好救治和善后处置工作，区公安分局、河西街道立即赶赴现场查看情况并积极组织善后处置工作，本次事故救治及时，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

2025 年 12 月 15 日，铜仁市公安局碧江区分局向事故调查组提供《关于张某国死亡的调查走访情况报告》，经公安机关现场勘查、法医尸表检查: 尸体为新鲜男性尸体，胸部见抢救痕迹，后枕部检见 3.0cm × 3.0cm 头皮擦伤，口腔内见血性液体粘附，全身其余部位未检见异常损伤; 经走访调查，其工友詹配金称张某国系在拆除门头的遮阳棚时从脚手架不慎摔落受伤，经医院救治无效死亡，排除刑事案件。

（二）事故直接原因

张某国在约一米高的脚手架上进行门头雨棚拆除作业时，不慎从架子上摔落至硬质地面，头部和身体关键部位遭受严重撞击，是造成其死亡的直接原因。

（三）事故间接原因

一是张某国（承揽人）安全意识淡薄、违规作业，未意识到在脚手架上进行高处作业的风险。在作业过程中，未采取任何有效的安全防护措施（如使用稳固的作业平台、佩戴安全帽、系挂安全带等）；**二是**周某（定作人）将拆除作业发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人。

四、事故性质认定

经调查认定，碧江区河西街道办事处水果市场“10 · 20”摔落事故调是一起因安全意识不足，违规操作造成的一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

1.张某国，作为承揽人，作业的具体实施者，缺乏安全意识，在未采取任何安全防护措施的情况下冒险作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.周某，作为定作人，将拆除作业发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，选任有错。但周某已按照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条之规定[③]对死者家属进行民事赔偿，建议不再追究其他责任。

六、主要教训

该起事故暴露出，**一是**“微小”作业的安全意识严重不足，作业不规范；**二是**业主方法律与安全责任意识极其淡薄，雇佣关系松散，人员无资质无培训；**三是**安全防护措施不到位，未佩戴安全防护设施设备。

七、事故防范与整改措施建议

（一）加强装修装饰行业安全监管。区住建局作为装修装饰工程活动的行业主管部门，必须坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。定期组织召开会议安排部署装修装饰行业安全生产工作，同时明确具体股室承担行业监管和指导责任，严格按照住房和城乡建设部《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》要求，落实行业安全监管责任；各乡镇（街道）要加强装饰装修活动的监督检查，充分发动群众监督装饰装修活动，畅通投诉渠道，及时受理群众、

③《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条　承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。

物业服务企业等相关报告或投诉。属于街道办事处职责范围的，要及时处理；属于相关部门职责范围的，要依法移交相关部门处理。

（二）严厉打击装修装饰行业非法违法作业。区住建局要将此事故作为典型案例，必须按照“管合法必须管非法”的要求，将未经报备、无资质人员从事高处作业、拆除作业等非法违法行为纳入常态化“打非治违”范围。重点打击“业主违法发包给个人、个人无资质承揽”的行为。

（三）深化安全宣传与警示教育。区住建局、各乡镇（街道）要将此类事故案例制作成警示教育片、宣传册，通过进社区、进市场、进物业、业主微信群、走访商户等方式广泛宣传。重点向个体工商户、私人业主普及发包工程的法律风险和安全责任，扭转“找散工、图便宜、没风险”的错误观念。同时要加大装饰装修安全管理所涉企业和人员的培训力度。

碧江区河西街道办事处水果市场
“10·20”摔落事故调查组